

0000188-11.2017.8.26.0547

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Nélia Aparecida Toledo Azevedo

Comarca: Santa Rita do Passa Quatro

Foro: Foro de Santa Rita do Passa Quatro

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 01/02/2022

... do site do TJSP:

"EMBARGOS INFRINGENTES - Tráfico de drogas - Pretensão à fixação de regime inicial aberto e à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do voto vencido - Parcial acolhimento - Tráfico de drogas privilegiado - Natureza hedionda afastada - Regime aberto e substituição, no entanto, que se mostram insuficientes para ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Rita do Passa Quatro

Foro de Santa Rita do Passa Quatro

1ª Vara

Rua Victor Annibal Rosin, 251, Santa Rita do Passa Quatro-SP - cep 13670-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0000188-11.2017.8.26.0547 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000188-11.2017.8.26.0547

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Ofício, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 166/2017 - Delegacia de Polícia de Santa Rita do Passa Quatro, 218/2017 - Delegacia de Polícia de Santa Rita do

Passa Quatro, 038/2017 - Delegacia de Polícia de Santa Rita do Passa Quatro

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Paulo Mario Marciano Neto

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Nélia Aparecida Toledo Azevedo

Vistos.

Trata-se de ação penal promovida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra PAULO MARIO MARCIANO NETO, sendo-lhe imputada a prática do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, segundo consta da denúncia, no dia 15 de fevereiro de 2017, por volta das 23h40min, na Rodovia Anhanguera, Km 252, pista Sul (sentido interior/capital), nesta cidade e comarca, depois de adquirir e receber de maneira escusa, transportava, para fim de tráfico, 48g (quarenta e oito gramas) da substância maconha, acondicionada em 01 (um) fragmento plástico incolor contendo (conforme auto de exibição e apreensão de fls. 22/24 e laudo de constatação de fl. 25), substância esta entorpecente, que determina a dependência

física e psíquica e relacionada na Lista "F", da Portaria nº 344, de 15.05.98, da Secretaria da Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva (fls. 36/37). Notificado (fl. 87), o réu apresentou defesa prévia (fls. 100/101), sendo a denúncia recebida em 28 de agosto de 2017 (fls.112/113). Após a citação (fl. 159), o processo foi suspenso (fls. 169/170) para realização de exame toxicológico.

Laudo médico às fls. 212/216, conclusivo pela capacidade do acusado de entender e se autodeterminar diante da ilicitude dos fatos.

Em instrução, foram ouvidas duas testemunhas de acusação (fls. 171/174 e 256/259) e interrogado o acusado (fls. 248/249).

Em alegações finais, apresentadas na forma de memoriais, o Ministério Público requereu a procedência da pretensão punitiva, por entender comprovadas autoria e materialidade, com aplicação do benefício do § 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas (fls. 263/268).

A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição do acusado com base no princípio do in dubio pro reo e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o artigo 28 da Lei 11.343/06, ou, ainda, a aplicação do redutor de pena previsto no § 4º, do artigo 33 da mesma lei, bem como a fixação do regime aberto com possibilidade de substituição por pena restritiva de direitos (fls. 271/276).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Segundo se apurou, na data dos fatos, policiais militares, em operação na praça de pedágio deste município, avistaram o denunciado trafegando pela rodovia acima mencionada em um veículo Renault/Sandero, placa OQJ/8930-São Paulo/SP, ano 2014, cor prata, de propriedade de Helder Moreira Gonçalves, momento em que o identificaram de pronto, em razão de abordagem anterior, ocorrida em 30/06/2016, quando ele conduzia um veículo com fundo falso no painel, o qual era utilizado para esconder droga (cf. RDO nº 4258/16 - fls. 25/26).

Em vista disso, de imediato, os policiais deram ordem de parado ao veículo, todavia, o denunciado tentou se evadir dali em fuga, mas acabou estacionando o veículo logo à frente. Na revista, os policiais encontraram, novamente, um fundo falso no painel do automóvel, onde localizaram a droga mencionada, bem como a quantia de R\$ 25.100,00 (vinte e cinco mil e cem reais).

Indagado, o denunciado permaneceu silente, reservando-se o direito de manifestar-se em juízo sobre os fatos.

Esses são os fatos narrados na denúncia.

O presente processo está em ordem, inexistindo irregularidade ou nulidade a sanar, sendo certo, por outro lado, que as condições da ação penal e os pressupostos processuais estão preenchidos, impondo-se, pois, o julgamento do mérito.

No mérito, a acusação é procedente.

A materialidade do delito de tráfico de drogas encontra-se cabalmente demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante delito (fls. 03/04), boletim de ocorrência (fls. 18/20), autos de exibição e apreensão e de constatação preliminar (fls. 22/24 e 25) e laudo pericial toxicológico (fls. 66/68).

A prova oral produzida, por sua vez, conduz à inexorável conclusão de certeza de autoria. Vejamos.

Os policiais militares Anivaldo Sedano Vieira e Andre Luis Caetano, em depoimentos judiciais uníssonos e coesos, declararam que estavam em operação de fiscalização na praça de pedágio, quando avistaram o veículo e perceberam que o condutor demonstrava nervosismo. O condutor desobedeceu a determinação de parada e tentou evadir-se, porém, perseguido, parou mais a frente. Constataram que já o haviam abordado em outra oportunidade, há dois anos, na praça do pedágio de Leme, em sentido contrário, capital-interior e, na ocasião, localizaram um compartimento falso no veículo. O réu não disse nada, tanto na primeira quanto na segunda abordagem, exigindo a presença do advogado de São Paulo. Vistoriaram o veículo e encontraram um compartimento falso no painel, como na anterior, além de R\$ 25.100,00 em notas de 50 e 100 reais e um porção de quase cinquenta gramas de maconha, aparentando ser amostra, em embalagem de fechamento rápido.

Em juízo, o réu disse que foi para Ribeirão Preto receber parte de herança referente à venda de um terreno que estava em nome de seu avô, e retornava para a cidade de São Paulo, quando foi abordado, no veículo Renault/Sandero, com R\$ 25.000,00 e os entorpecentes, de sua propriedade e dos quais faz uso. Pegou o dinheiro com suas tias que, na época, moravam em Ribeirão Preto. O carro pertencia ao seu patrão e não possuía um fundo falso, tratava-se do compartimento de airbag vazio. Foi abordado em 2016 conduzindo o mesmo veículo e, à época, prestava serviço para Toninho, dono de postos de gasolina, Estava com dinheiro, cerca de R\$ 18.900,00, e não portava drogas. É usuário de entorpecentes, usa de nove a dez gramas por dia, equivalente a seis ou sete baseados. Foi para Ribeirão Preto e voltou no mesmo dia e não sabe explicar por que levou 45 gramas de drogas.

Pois bem.

Pelo conjunto probatório acima exposto, ficou evidente a comprovação da autoria e a materialidade da prática do crime de tráfico de drogas: o réu transportava os entorpecentes descritos na denúncia, substâncias causadoras de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Os depoimentos firmes, detalhados e coesos dos policiais militares envolvidos na ocorrência descreveram as circunstâncias em que abordaram o acusado, pela segunda vez, conduzindo um veículo com compartimento falso, onde nesta última oportunidade, encontraram a droga apreendida e R\$ 25.100,00 em dinheiro.

Embora negue as acusações, a versão apresentada pelo acusado restou isolada nos autos e vai de encontro com as demais provas produzidas sob o crivo do contraditório.

Como se sabe, os depoimentos dos Policiais, prestados sob compromisso, merecem total credibilidade e apresentam significativo valor probatório e permitem a condenação, desde que inexistam indícios firmes ou elementos outros de prova que lhes retirem, de maneira convincente, a credibilidade dos seus testemunhos.

No caso, a mera negativa do réu, de nenhuma credibilidade, não infirma os demais elementos de convicção. Confirmam-se precedentes neste sentido:

“HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. TESE DE FRAGILIDADE DA PROVA PARA SUSTENTAR A ACUSAÇÃO. VIA IMPRÓPRIA. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA. (...). 2. Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória,

sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes. 3. Ordem denegada". (STJ, HC nº 115.516/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 06/02/2009, DJe 9-3-2009).

"HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PACIENTE CONDENADO A 08 ANOS E 02 MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO, POR TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, IV, TODOS DA LEI 11.343/06). VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS, EM JUÍZO, POR POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO. PRECEDENTES DESTES STJ. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PARECER DO MPF PELA DENEGACÃO DA ORDEM. ORDEM DENEGADA. 1. Conforme orientação há muito sedimentada nesta Corte Superior, são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito, tal como se dá na espécie em exame. 2. O HC, dado o seu rito célere e cognição sumária, não comporta o exame de questões que exigem aprofundada imersão na prova dos autos, como a tese de inocência do acusado. 3. Opina o MPF pela denegação da ordem. 4. Ordem denegada, em conformidade com o parecer ministerial." (STJ, HC nº 130.537/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, j. 03/09/2009, DJe 5-10-2009).

Não bastasse isso, nada há nos autos que indique que os policiais ouvidos sob o crivo do contraditório tivessem a intenção de prejudicar pessoa inocente.

Acrescenta-se que, não se nega que o réu seja usuário; pelo contrário, com relação a este fato não paira qualquer dúvida. Ser usuário de drogas não significa que ele também não seja traficante.

Destaca-se ainda que, embora oportunizado, não foram juntados quaisquer documentos a comprovar a alegada origem lícita do numerário apreendido consigo.

Em resumo, à vista da prova produzida, restou perfeitamente configurado o crime de tráfico de entorpecentes resultado da conjugação entre o depoimento do policial, a natureza, quantidade e modo de acondicionamento da droga, e o local e condições em que se desenvolveu a prisão, a evidenciar a fragilidade da versão defensiva.

Assim, o decreto condenatório é de rigor.

Passo à dosimetria da pena.

O crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06 possui pena mínima de 5 (cinco) de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

O réu é primário (FA de fls. 277/279 e certidão de fls. 280/281), motivo pelo qual fixo a pena base no mínimo legal, em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

Em atenção ao disposto no § 4º do art. 33 da referida lei, já que o réu é primário, não havendo indícios de que integre organização criminoso, reduzo suas penas em dois terços (2/3), fixando-as, definitivamente, ante a ausência de outras modificadoras, em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

A pena pecuniária deverá ser considerada na unidade mínima permitida, tendo em conta a situação econômica do acusado.

Não obstante a primariedade do réu e a aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, a gravidade concreta do delito e da natureza da droga comercializada, justifica a imposição do regime inicial semiaberto, bem como inviabiliza a substituição da pena por restritiva de direitos ou o sursis.

Nesse sentido, apenas como exemplo, confira-se o seguinte precedente colhido do site do TJSP:

"EMBARGOS INFRINGENTES - Tráfico de drogas - Pretensão à fixação de regime inicial aberto e à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do voto vencido - Parcial acolhimento - Tráfico de drogas privilegiado - Natureza hedionda afastada - Regime aberto e substituição, no entanto, que se mostram insuficientes para reprovação e prevenção do grave delito - Adoção da posição majoritária desta C. Câmara - Embargos Infringentes rejeitados." (TJSP; Embargos Infringentes e de Nulidade 0000411-52.2018.8.26.0571; Relator (a): Roberto Porto; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itapetininga - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/06/2020; Data de Registro: 30/06/2020).

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu PAULO MARIO MARCIANO NETO como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, e a cumprir, em regime inicial semiaberto, a pena de UM (01) ANO E OITO (08) MESES DE RECLUSÃO, além de pagar CENTO E SESENTA E SEIS (166) DIAS-MULTA.

Recurso em liberdade.

Após o trânsito em julgado, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD); oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; intime-se o réu para recolhimento da pena de multa, no prazo de 10 (dez) dias; expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-a ao Juízo competente.

Determino ainda a destruição da contraprova da droga. Expeça-se o necessário.

Não há comprovação da origem lícita do numerário apreendido nos autos, motivo pelo qual, nos termos do art. 63 da Lei nº 11.343/06, decreto o perdimento dos valores e dos aparelhos celulares Hyundai e Lenovo em favor da União, liberando-se os demais bens pessoais apreendidos.

Determino, ainda, o perdimento do veículo apreendido Renault/Sandero Exp1016V, ano 2013/2014, placa OQJ8930, conforme art. 60 da Lei 11.343/06, eis que utilizado como meio de prática delitiva. Nesse sentido:

"Tráfico de Drogas Restituição de veículo Apreensão por envolvimento na prática de crime Acertada e bem fundamentada a decisão que decretou a perda Veículo utilizado para transporte da droga Recurso não provido. Concessão da justiça gratuita Hipossuficiência deverá ser comprovada no Juízo de execução Recurso não provido. Incabível a liberação do veículo apreendido, o Juízo sentenciante acertadamente decretou o seu perdimento, eis que se tratava de instrumento para a prática do tráfico. Não se justificou minimamente a alegada boa-fé, limitando-se a manifestar a propriedade da motocicleta utilizada no crime como sendo do genitor do acusado. De outra forma, restou claro que o apelante era o real possuidor do veículo e o utilizava, incluso para o intento delituoso. Apesar da negativa da traficância em solo policial, em Juízo confessou o transporte da droga para o comércio ilícito. O perdimento dos bens utilizados para o tráfico de entorpecentes é efeito automático da condenação. A apreensão e a imposição da pena de perdimento obedeceram às regras previstas na Constituição Federal (artigo 243), bem como no Diploma Substantivo Penal (artigo 91, inciso II) e da Lei de Drogas (artigo 63) e restam mantidas" (TJSP - Apelação Criminal nº 1506259-97.2021.8.26.0228, Relator(a): Klaus Marouelli Arroyo, Comarca: São Paulo, Órgão julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal, Data do julgamento: 22/09/2021, Data de publicação: 23/09/2021).

Aguarde-se o prazo de 90 dias após o trânsito em julgado por eventual pleito de restituição do bem por seu proprietário HELDER MOREIRA GONÇALVES, que não requereu pessoalmente a restituição nestes autos, oportunidade em que poderá comprovar sua boa-fé. Nada sendo requerido, oficie-se a autoridade policial para que proceda ao leilão, nos termos previstos no art. 123 do CPP.

Custas ex lege.

P. I. C.

Santa Rita do Passa Quatro, 31 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA